

Kadaň

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
tel.: +420 474 319 500, 501
www.mesto-kadan.cz



MUKKX00TH4YJ

Odbor životního prostředí

VÁŠ DOPIS:
ZE DNE: 10.6.2026

NAŠE ČJ: MUKK/25963/2026

VYŘIZUJE: Andrea Bánovská
TEL: 474 319 509
E-MAIL: andrea.banovska@mesto-
kadan.cz

DATUM: 4.6.2025

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dne 10. června 2026 jsme obdrželi Vaši žádost o zaslání informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zaevidovanou pod MUKK/25963/2026, na základě které vám sdělujeme následující:

1. podle prvního bodu žádosti podle zákona 106/1999 Sb. zasílá stavební úřad anonymizovanou verzi rozhodnutí č.j. SÚ-23376/2022/N ze dne 24.7.2023, kterým byla zamítnuta žádost stavebníků o dodatečné povolení stavby na pozemku č. 556/1 v k.ú. Pastviny. Toto rozhodnutí bylo rozhodnutím č.j. KUUK/034333/2026 ze dne 16.2.2026 částečně změněno, nicméně potvrzeno Krajským úřadem Ústeckého kraje, jako příslušným odvolacím orgánem. Stavební úřad doplňuje, že následné řízení o nařízení odstranění předmětných staveb dosud není pravomocně ukončeno.
2. Nebylo
3. 20.3.2026
4. K bodu č. 4 a č. 5 Vaší žádosti uvádíme, že kompletní projektové dokumentace na akce „Stavební úpravy altánu se změnou užívání a přístavba sociálního zařízení“ a „Lesní scéna AmFík – rekonstrukce hlediště“ budou připraveny k nahlédnutí na odboru výstavby po oznámení data Vaší návštěvy na tel. 474 319 530 (p. Hnídek, vedoucí odboru výstavby)

Ing. Jiří Frajt
Vedoucí odboru životního prostředí

Město Kadaň
Mírové náměstí 1
Kadaň 43201

Žadatel:



Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

ve smyslu § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

- Všechna rozhodnutí a stanoviska Stavebního úřadu a Odboru životního prostředí, která byla vydána k umístění stavby na pozemku parc.č. 556/1 katastrální území Pastviny (773255)
- Došlo k vydání nějakého rozhodnutí ze strany orgánu ochrany přírody omezujícího činnost na pozemcích parc.č. 2882 a 2883 (k.ú. Kadaň) v souvislosti s realizací projektu „Sportovní areál Kadaň“?
- Kdy byl podán ze strany MÚ Kadaň podnět k přezkumu rozhodnutí č.j. KUUK/056166/2025 vydaného 5.5.2025?
- Žádám o zaslání projektové dokumentace na akci: „Stavební úpravy altánu se změnou užívání a přístavba sociálního zařízení“
- Žádám o zaslání projektové dokumentace na akci: „Lesní Scéna AmFík - rekonstrukce hlediště“

Upozorňuji, že poskytnutí těchto informací elektronicky a formou odeslání do datové schránky nepodléhá zpoplatnění. Spis k veřejné zakázce (zejména v hodnotě přes 5 milionů Kč) je úřad povinen vést přehledně, uceleně a v souladu se zákonem o archivnictví. Úředník pro tyto dokumenty nemusí chodit do vzdálených archivů ani je složitě dohledávat – celá složka leží v počítači nebo v jednom šanonu. Vyhledání kompletního spisu k jedné konkrétní zakázce, kterou úřad nedávno realizoval, je považováno za běžnou administrativní činnost, nikoliv za mimořádné úsilí! V případě, že i přesto byste přistoupili ke zpoplatnění elektronického vyhledávání, žádám o stanovení termínu k osobnímu nahlédnutí do spisu veřejné zakázky a pořízení fotokopíí vlastním telefonem.

Děkuji a jsem s pozdravem



V Kadani dne 10.6. 2026

MĚSTSKÝ ÚŘAD KADAŇ

stavební úřad

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Č.J.: SÚ-23376/2022/N
SPIS. ZN.: MUKK/31145/2023
SK. ZN./LH: A5
VYŘIZUJE: [REDACTED]
TEL.: 474 319 [REDACTED]
E-MAIL: [REDACTED]

DATUM: 24.7.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, opatřením č.j. SÚ-6347/2022/ODSTR/N, MUKK/19235/2022 ze dne 21.04.2022 oznámil zahájení řízení o nařízení odstranění stavby „celoplechového lodního kontejneru, přípojky elektro, která je uložena v zemi v celkové délce cca 150-180 metrů, plastové samonosné podzemní odpadní jímky o objemu cca 3 m³“, vše na pozemku p.č.556/1 v k.ú. Pastviny.

Stavebníky, resp. vlastníky pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Pastviny jsou podle katastru nemovitostí [REDACTED]

[REDACTED] (dále jen "stavebníci").

Dne 20.05.2022 stavebníci, zastoupení v plném rozsahu na základě plné moci [REDACTED], požádali o dodatečné povolení uvedených staveb. Tímto podáním bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení staveb.

Výroková část:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal podle § 129 odst. 2 a 3 a § 90 a § 110 až 115 stavebního zákona podanou žádost o dodatečné povolení předmětných staveb a po jejím přezkoumání a na základě provedeného místního šetření spojeného s ohledáním na místě, podle § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, za přiměřeného použití § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu,

nevydává dodatečné povolení pro stavby

„celoplechového lodního kontejneru, přípojky elektro, která je uložena v zemi v celkové délce cca 150-180 metrů, plastové samonosné podzemní odpadní jímky o objemu cca 3 m³“, vše na pozemku p.č. 556/1 v k.ú. Pastviny a žádost o dodatečné povolení uvedených staveb podanou [REDACTED]

zamítá.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

[REDACTED]
[REDACTED]

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, obdržel dne 07.02.2022 oznámení záměru pod názvem: *Umístění kontejneru k zajištění zázemí pro zemědělské podnikání na pozemku p.č.556/1 v k.ú. Pastviny.*

Na základě výše uvedeného oznámení a po kontrolní činnosti v dané lokalitě stavební úřad konstatoval, že předmětná stavba se již na uvedeném pozemku nachází, přičemž k ní nebylo vydáno žádné povolení či opatření v režimu stavebního zákona. Kontrolní činností bylo také shledáno, že na pozemku se dále nachází přípojka NN, která byla odsouhlasena pouze provozovatelem distribuční sítě, spol. ČEZ Distribuce, a.s. Jde o přípojku uvedenou v §103, odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, k jejíž realizaci je třeba územní souhlas, příp. územní rozhodnutí. Dále se na pozemku nachází zkušební vrt na užitkovou vodu a odpadní jímka.

Stavební úřad zjistil, že se stavby nachází na pozemku mimo zastavěné území obce a podle platného územního plánu Kadaně jsou součástí plochy evidované jako: NX – plochy zemědělské – se specifickým využitím (sady, vinice s produkčním charakterem). Na těchto plochách lze umístit pouze stavby a zařízení, které jsou přípustné a podmíněně přípustné podle platného územního plánu Kadaně.

Vlastníky pozemku parc. č. 556/1 v katastrálním území Pastviny jsou [REDAKCE]

[REDAKCE]. Stavební úřad ve věci vykonal kontrolní prohlídku a o jejím průběhu pořídil záznam, který byl následně v závěru opatření podpisy všech přítomných a založen do spisu.

Městský úřad Kadaň, odbor stavební úřad, opatřením č.j. SÚ-6347/2022/ODSTR/N, MUKK/19235/2022 ze dne 21.04.2022 oznámil zahájení řízení o nařízení odstranění staveb „celoplechového lodního kontejneru, přípojky elektro, která je uložena v zemi v celkové délce cca 150-180 metrů, plastové samonosné podzemní odpadní jímky o objemu cca 3 m³“ na pozemku p.č.556/1 v k.ú. Pastviny.

Jedná se o řízení zahájené z úřední povinnosti správního orgánu, tedy bylo zahájeno oznámením jednomu z účastníků řízení dnem 28.04.2022.

Správní orgán v oznámení o zahájení řízení poučil účastníky řízení ve smyslu § 129 odst. 2 stavebního zákona, že mají možnost požádat o dodatečné povolení staveb, které jsou předmětem řízení o nařízení odstranění stavby, a to ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.

Účastníci řízení, zastoupení na základě plné moci [REDAKCE], požádali dne 20.05.2022 o dodatečné povolení předmětných staveb.

Podle § § 129 odst. 2 stavebního zákona pokud stavebníci požádají v zákonem stanovené lhůtě o dodatečné povolení staveb, stavební úřad přeruší řízení o odstranění stavby a vede řízení o podané žádosti. Tato situace nastala a správní orgán je tedy povinen přerušit řízení o nařízení odstranění stavby.

K žádosti nebyly přiloženy téměř žádné podklady ve smyslu § 129 odst. 2 stavebního zákona, resp. přiměřeně podle § 86 odst. 2 stavebního zákona, případně podle § 110 odst. 2 stavebního zákona.

Stavební úřad po prozkoumání žádosti o dodatečné povolení stavby dospěl k závěru, že žádost byla podána pouze formálně a účelově, aby bylo naplněno ustanovení § 129 odst. 2 stavebního zákona, tedy aby žádost byla podána ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení o nařízení odstranění stavby.

Stavební úřad tedy usnesením č.j. SÚ 23276/2022/DP/N, MUKK/30443/2022 ze dne 30.06.2022 přerušil řízení o dodatečné povolení stavby a zároveň vyzval stavebníky k doplnění žádosti.

Stavební úřad podle § 129 odst. 3 stavebního zákona poučil stavebníky, že stavbu uvedenou v § 129 odst. 1 písm. b) lze dodatečně povolit, pokud stavebník prokáže, že

- a) není umístěna v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a s územním opatřením o stavební uzávěře nebo s územním opatřením o asanaci území nebo s předchozími rozhodnutími o území,
- b) není prováděna či provedena na pozemku, kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo omezuje,
- c) není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu nebo s veřejným zájmem chráněným zvláštním právním předpisem.

Stavební úřad v tomto bodě zdůraznil, že důkazní břemeno leží výhradně na stavebníkovi. resp. vlastníkově staveb, provedených bez příslušného veřejnoprávního povolení.

Stavební úřad též poučil stavebníky, že pokud ve stanovené lhůtě neprokáží, že stavbu lze dodatečně povolit a stavba nebude pravomocně dodatečně povolena, bude správní orgán pokračovat v řízení o nařízení odstranění stavby.

Podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona stavební úřad nařídí vlastníku stavby, resp. stavebníkovi odstranění stavby prováděné nebo provedené bez rozhodnutí vyžadovaného stavebním zákonem nebo bez opatření nebo jiného úkonu toto rozhodnutí nahrazující anebo v rozporu s ním, a stavba nebyla dodatečně povolena. Bude-li stavba dodatečně povolena, stavební úřad řízení o odstranění stavby zastaví.

Z úřední činnosti ve věci bylo stavebnímu úřadu známo, že stavebníci požádali o závazné stanovisko orgánu územního plánování. V rámci součinnosti si následně stavební úřad vyžádal závazné stanovisko orgánu územního plánování, tedy odboru regionálního rozvoje, územního plánování a památkové péče MÚ Kadaň. Toto závazné stanovisko stavební úřad obdržel dne 21.09.2022, pod č.j. MUKK/42648/2022.

Termín pro doplnění podkladů k žádosti o dodatečné povolení staveb ve smyslu § 86 odst. 2, § 110 odst. 2, § 129 odst. 2 a § 129 odst. 3 stavebního zákona byl stanoven nejpozději do 30.09.2022.

Dne 27.09.2022 stavební úřad obdržel písemnou žádost stavebníků o prodloužení lhůty pro doplnění požadovaných podkladů. Jako důvod stavebníci uvedli vyžádání přezkumu závazného stanoviska orgánu územního plánování č.j. RR/24314/2022/Ka, MUKK/33583/2022 ze dne 04.08.2022, kde je záměr posouzen jako nepřipustný, Krajským úřadem Ústeckého kraje. Nový termín pro doplnění podkladů požadovali stavebníci prodloužit do 30.06.2023.

Opatřením ze dne 12.10.2022, č.j. SÚ 23376/2022/N, MUKK/46109/2022 stavební úřad sdělil vlastníkům prostřednictvím [REDAKCE], že žádost posoudil a dospěl k závěru, že požadovaná lhůta pro doplnění podkladů je nepřiměřeně dlouhá. Přiměřenost lhůty je třeba posuzovat již v kontextu s poskytnutou lhůtou k doplnění podkladů ode dne zahájení řízení o dodatečné povolení staveb. Pokud tedy stavební úřad stanovil původní lhůtu k doplnění žádosti o dodatečné povolení staveb do 30.9.2022, prodloužil lhůtu pro doplnění následně do 15.3.2023, což považoval za lhůtu přiměřenou věci. Dále stavebníkům sdělil, že pokud nebudou podklady ve stanoveném termínu doplněny v rozsahu vyžadovaném právním předpisem (obecně uvedeno v § 129 odst. 3 stavebního zákona) stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítne a bude pokračovat v řízení o nařízení odstranění staveb.

Opakovaně dne 08.03.2023 obdržel stavební úřad písemnou žádost stavebníků o prodloužení lhůty pro doplnění požadovaných podkladů. Jako důvod stavebníci opětovně uvedli vyžádání přezkumu závazného stanoviska orgánu územního plánování č.j. RR/24314/2022/Ka, MUKK/33583/2022 ze dne 04.08.2022, kde je záměr posouzen jako nepřipustný, Krajským úřadem Ústeckého kraje.

Na základě zjištěných skutečností a ve snaze pomoci stavebníkům odstranit nedostatky podání, kontaktovala dne 13.4.2023 oprávněná úřední osoba nadřízený správní orgán – KÚ ÚK, odbor územního plánování a stavebního řádu – a vyžádala si informaci, zda stavebníci skutečně požádali tento orgán o přezkum negativního závazného stanoviska orgánu územního plánování. Odpověď nadřízeného orgánu byla jednoznačně negativní. Ve stejné věci byla kontaktována také zástupkyně stavebníků, která též potvrdila, že stavebníci v tomto smyslu žádné podání neučinili a stavební úřad považuje za prokázané, že o přezkum negativního závazného stanoviska orgánu územního plánování č.j. RR/24314/2022/Ka, MUKK/33583/2022 ze dne 04.08.2022 ze strany stavebníků požádáno nebylo.

Podle ustanovení § 149 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jestliže bylo v průběhu řízení vydáno závazné stanovisko, které znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní orgán další dokazování a žádost zamítne. Stavební úřad konstatuje, že závěr závazného stanoviska orgánu územního plánování č.j. RR/24314/2022/Ka, MUKK/33583/2022 ze dne 04.08.2022 je jednoznačný. Záměr je v daném území nepřipustný. Stavební úřad nemá žádný prostor pro jiné správní uvážení a nemá tedy jinou možnost než žádost o dodatečné povolení stavby zamítnout.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Soupis předložených podkladů:

- Žádost o dodatečné povolení stavby ze dne 20.05.2023, č.j. 23376/2022
- Projektová dokumentace staveb pro dodatečné povolení zpracována oprávněnou osobou – [REDACTED] ve dvojím vyhotovení,
- Plná moc k zastupování pro dodatečné povolení stavby ze dne 13.04.2022
- Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele ze dne 03.11.2021 pro: [REDACTED],
- Závazné stanovisko MÚ Kadaň odbor RR, ÚP a PP, č.j. RR/24314/2022/Ka, MUKK/33583/2022 ze dne 04.08.2022 – naše č.j. 42648/2022 ze dne 21.09.2022.
- souhrnné vyjádření MÚ Kadaň odbor ŽP, MUKK/6344/2022
- Kolaudační souhlas – vrtaná trubicí studna na pozemku 556/1 v k.ú. Pastviny –č.j. MUKK/29914/2022, ze dne 27.06.2022.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, podáním u Městského úřadu Kadaň, stavebního úřadu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

[REDACTED]
referent stavebního úřadu

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]